

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1547/2533

นายหิรัญ เทพวาณิชชา

โจทก์

นางกาญจน์ ศรีสังข์

จำเลย

นางกาญจน์ ศรีสังข์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ให้จำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ โฉนดเลขที่ 1415 ตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ห้ามเข้าเกี่ยวข้อง ในที่ดินอีกต่อไป กับให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย จำนวน 20,000 บาท และชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินปีละ 20,000 บาท นับแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นไปจนกว่า จำเลยจะออกจากที่ดินโจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิจารณาศาลอุทธรณ์ภาค 2 กับค่าเสียหายเป็นรายปีมีกำหนด 3 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 กับค่าเสียหายเป็นรายปีมีกำหนด 3 ปี มาให้เป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ